

3º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 15491-2022-0-1817-JR-CO-03

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : GAMERO VILDOSO, LUIS MIGUEL

ESPECIALISTA : CABANILLAS DULANTO, JACQUELINE

TERCERO : PER TAS AVILA GARCIA MIGUEL ANGEL ,

PER CONT PARCO ANAYA, ROLANDO CESAR

MARIA RUEDA MEZA CURADORA PROCESAL DE LA NUEVA

PROPIETARIO CARMEN TERESA CHAVEZ LIZARRAGA ,

NUEVO PROPIETARIO LIZBETH ALVINA CARHUAMACA CHUQUILLANQUI

PER TAS RUIZ YNGUNZA CESAR AUGUSTO ,

DEMANDADO : RODRIGUEZ CHAVEZ, WILLY ALBERTO

DEMANDANTE: PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D LEG NRO 861 CC MRP TRUST 2024 NO

INSCRITO EN LA SMV DIRIGIDO A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES ,

Resolución Nro. CINCUENTA

Miraflores, cinco de mayo de dos mil veintiséis

Dado cuenta en la fecha el escrito del 27 de abril de 2026 presentado por el demandante, al principal: Estando a lo solicitado por el recurrente, y **ATENDIENDO: Primero:** Las normas procesales contenidas en el ordenamiento procesal son de obligatorio e ineludible cumplimiento, conforme lo dispone el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil; **Segundo:** La demandante mediante escrito que se da cuenta interpone recurso de reposición contra la resolución número cuarenta y siete de fecha 13 de abril del año en curso, en base a los fundamentos que allí se exponen; **Tercero:** Según lo dispone el artículo 362 del Código Procesal Civil, el recurso de reposición procede contra los decretos a fin de que el Juez los revoque; **Cuarto:** De autos se advierte que mediante resolución cuarenta y siete se dispuso: “A la solicitud de convocatoria, habiéndose concedido apelación contra la resolución cuarenta y cinco, pídase oportunamente”, resolución emitida sin una debida motivación, puesto que la apelación concedida mediante resolución cuarenta y seis es sin efecto suspensivo y al estar el presente proceso en etapa de ejecución, el proceso de remate continua, por lo que siendo el medio impugnatorio interpuesto por el recurrente el adecuado para interponer contra la resolución impugnada, **Se Declara: FUNDADA** la reposición contra la resolución cuarenta y siete; y proveyendo como corresponde el escrito de fecha 12 de marzo de 2026:

Téngase presente y, a la solicitud de remate, con el arancel, copia literal y certificado de gravamen que adjunta, y

Atendiendo:

PRIMERO: Estando a la solicitud de convocatoria a remate por parte del ejecutante, y teniendo presente el artículo 731 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente:

"Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia",

SEGUNDO: Estando al estado del proceso ***-etapa de ejecución forzada - y verificándose*** que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12 de la Ley N° 30229 y Artículo 13 del Reglamento de la citada Ley;

TERCERO: El artículo 13 de la Ley N° 30229 dispone que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico;

CUARTO: Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

QUINTO: De otro lado, esta judicatura deja constancia que, si bien la Ley N° 32397, publicada el 11 de abril pasado, se encuentra vigente, no resulta aplicable al presente caso al no haber sido implementada en el marco del remate judicial electrónico, por lo que, a efecto de no perjudicar a las partes, se procederá a convocar el remate conforme a las disposiciones que lo viabilizan.

Por lo expuesto,

SE RESUELVE:

1. CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** de los siguientes inmuebles.

2. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

a) DESCRIPCION: inmueble ubicado en: VIA SIN DENOMINACIÓN N° 110, CASA "A", SUB LOTE N° 25 DEL LOTE N° 1 DE LA MANZANA "D", URBANIZACIÓN PARCELACIÓN SEMIRÚSTICA EL SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, inscrita en la partida N° 13574875 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

a.1. CARGAS Y GRAVÁMENES:

- En el **Asiento D00003** de la Partida **N°13574875** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una hipoteca constituida a favor del **Banco de Crédito del Perú** hasta por la suma de S/. 678,000.00 soles, a fin de garantizar las obligaciones que se detallan en el título que se archiva.
- En el **Asiento C00005** de la Partida **N°13574875** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una compra venta de acciones y derechos: LIZBETH ALVINA CARHUAMACA CHUQUILLANQUI, soltera, identificada con DNI N°41649736, ha adquirido el 10% de acciones y derechos sobre el inmueble inscrito en esta partida, en virtud de la compraventa celebrada con WILLY ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ, por el precio de S/. 13,000.00 Soles, íntegramente cancelados. Así consta de la escritura pública de fecha 06/06/2023.

- En el **Asiento D00004** de la Partida **N°13574875** de los Registros Públicos de Lima se ha inscrito una CONSTITUCION DE HIPOTECA SOBRE ACCIONES Y DERECHOS(SID).- Se constituye hipoteca sobre el 10% de las acciones y derechos inscritas en el presente inmueble de propiedad de LIZBETH ALVINA CARHUAMACA CHUQUILLANQUI a favor de WILMER JUAN CONTRERAS AGUILAR, soltero e identificado con DNI N°42535216, hasta por la suma de US\$20,000.00 dólares americanos en conjunto con otros inmuebles, con el objeto de garantizar las obligaciones determinadas que se describen en el título que se archiva.
- En el **Asiento C00006** de la Partida **N°13574875** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una compra venta de acciones y derechos: CARMEN TERESA CHAVEZ LIZARRAGA, soltera, con DNI N° 29289355 ha adquirido el 90% de acciones y derechos sobre la totalidad del inmueble, en mérito a la compraventa celebrada con WILLY ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ, por el precio de US\$ 30,000.00 dólares americanos.
- En el **Asiento D00005** de la Partida **N°13574875** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una CESION DE HIPOTECA: PATRIMONIO EN FIDEICOMISO - D. LEG N° 861, CC MRP TRUST 2024, NO INSCRITO EN LA SMV, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES representada por CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. es la actual acreedora hipotecaria de la hipoteca inscrita en el asiento D00003 de la presente partida, en mérito de la cesión de derechos efectuada por el BANCO DE CREDITO DEL PERU. Así consta en la Escritura Pública del 21/02/2025.

a.2. TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA.

En autos asciende a la suma de **S/. 834,900.00.**

1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/. 556,600.00.**

2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 473,110.00.**

3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 402,143.50.**

a.3. OBLAJE:

Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

a.4. PUBLICACIÓN: Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15 de la Ley N° 30229; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónicos Judiciales de Lima Este y a la Especialista Legal de Actos Externos asignada al juzgado en efectuar el pegado de aviso en la vitrina del juzgado, debiendo la parte ejecutante apersonarse al local del Juzgado a efectos de programar dicha diligencia, una vez quede firme la presente resolución y se fije a través del sistema electrónico la fecha para la diligencia a remate.

b) DESCRIPCION: inmueble ubicado en VIA SIN DENOMINACIÓN N° 118, UNIDAD INMOBILIARIA N° 1 (ESTACIONAMIENTO), SUB LOTE N° 25 DEL LOTE N° 1 DE LA MANZANA “D”, URBANIZACIÓN PARCELACIÓN SEMIRÚSTICA EL SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, inscrita en la partida N° 13574868 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

b.1. CARGAS Y GRAVÁMENES:

- En el **Asiento D00003** de la Partida **N°13574868** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una hipoteca constituida a favor del **Banco de Crédito del Perú** hasta por la suma de S/. 678,000.00 soles, a fin de garantizar las obligaciones que se detallan en el título que se archiva.
- En el **Asiento C00005** de la Partida **N°13574868** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una compra venta de acciones y derechos: LIZBETH ALVINA CARHUAMACA CHUQUILLANQUI, soltera, identificada con DNI N°41649736, ha adquirido el 10% de acciones y derechos sobre el inmueble inscrito en esta partida, en virtud de la compraventa celebrada con WILLY ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ, por el precio de S/. 3,396.00 Soles, íntegramente cancelados.
- En el **Asiento D00004** de la Partida **N°13574868** de los Registros Públicos de Lima se ha inscrito una CONSTITUCION DE HIPOTECA SOBRE ACCIONES Y DERECHOS(SID).- Se constituye hipoteca sobre el 10% de las acciones y derechos inscritas en el presente inmueble de propiedad de LIZBETH ALVINA CARHUAMACA CHUQUILLANQUI a favor de WILMER JUAN CONTRERAS AGUILAR, soltero e identificado con DNI N°42535216, hasta por la suma de US\$20,000.00 dólares americanos en conjunto con otros inmuebles, con el objeto de garantizar las obligaciones determinadas que se describen en el título que se archiva.
- En el **Asiento C00006** de la Partida **N°13574868** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una compra venta de acciones y derechos: CARMEN TERESA CHAVEZ LIZARRAGA, soltera, con DNI N° 29289355 ha adquirido el 90% de acciones y derechos sobre la totalidad del inmueble, en mérito a la compraventa celebrada con WILLY ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ, por el precio de US\$ 8,000.00 dólares americanos.
- En el **Asiento D00005** de la Partida **N°13574868** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una CESION DE

HIPOTECA: PATRIMONIO EN FIDEICOMISO - D. LEG N° 861, CC MRP TRUST 2024, NO INSCRITO EN LA SMV, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES representada por CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. es la actual acreedora hipotecaria de la hipoteca inscrita en el asiento D00003 de la presente partida, en mérito de la cesión de derechos efectuada por el BANCO DE CREDITO DEL PERU. Así consta en la Escritura Pública del 21/02/2025.

b.2. TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA.

En autos asciende a la suma de **S/. 79,860.00.**

1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/. 53,240.00.**

2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 45,254.00.**

3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 38,465.90.**

b.3. OBLAJE:

Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

b.4. PUBLICACIÓN: Procédase a la PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15 de la Ley N° 30229; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate

Electrónicos Judiciales de Lima Este y a la Especialista Legal de Actos Externos asignada al juzgado en efectuar el pegado de aviso en la vitrina del juzgado, debiendo la parte ejecutante apersonarse al local del Juzgado a efectos de programar dicha diligencia, una vez quede firme la presente resolución y se fije a través del sistema electrónico la fecha para la diligencia a remate.

- c) **DESCRIPCION:** inmueble ubicado en VIA SIN DENOMINACIÓN N° 110, UNIDAD INMOBILIARIA N° 3 (DEPÓSITO), SUB LOTE N° 25 DEL LOTE N° 1 DE LA MANZANA “D”, URBANIZACIÓN PARCELACIÓN SEMIRÚSTICA EL SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA inscrita en la partida N° 13574871 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

c.1. CARGAS Y GRAVÁMENES:

- En el **Asiento D00003** de la Partida **N° 13574871** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una hipoteca constituida a favor del **Banco de Crédito del Perú** hasta por la suma de S/. 678,000.00 soles, a fin de garantizar las obligaciones que se detallan en el título que se archiva.
- En el **Asiento C00005** de la Partida **N°13574871** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una compra venta de acciones y derechos: LIZBETH ALVINA CARHUAMACA CHUQUILLANQUI, soltera, identificada con DNI N°41649736, ha adquirido el 10% de acciones y derechos sobre el inmueble inscrito en esta partida, en virtud de la compraventa celebrada con WILLY ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ, por el precio de S/. 3,396.00 Soles, íntegramente cancelados.
- En el **Asiento D00004** de la Partida **N°13574871** de los Registros Públicos de Lima se ha inscrito una CONSTITUCION DE HIPOTECA SOBRE ACCIONES Y DERECHOS(SID).- Se constituye hipoteca sobre el 10% de las acciones y derechos inscritas en el presente inmueble de propiedad de LIZBETH ALVINA CARHUAMACA CHUQUILLANQUI a favor de WILMER JUAN CONTRERAS

AGUILAR, soltero e identificado con DNI N°42535216, hasta por la suma de US\$20,000.00 dólares americanos en conjunto con otros inmuebles, con el objeto de garantizar las obligaciones determinadas que se describen en el título que se archiva.

- En el **Asiento C00006** de la Partida **N°13574871** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una compra venta de acciones y derechos: CARMEN TERESA CHAVEZ LIZARRAGA, soltera, con DNI N° 29289355 ha adquirido el 90% de acciones y derechos sobre la totalidad del inmueble, en mérito a la compraventa celebrada con WILLY ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ, por el precio de US\$ 2,000.00 dólares americanos.
- En el **Asiento D00005** de la Partida **N°13574871** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una CESION DE HIPOTECA: PATRIMONIO EN FIDEICOMISO - D. LEG N° 861, CC MRP TRUST 2024, NO INSCRITO EN LA SMV, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES representada por CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. es la actual acreedora hipotecaria de la hipoteca inscrita en el asiento D00003 de la presente partida, en mérito de la cesión de derechos efectuada por el BANCO DE CREDITO DEL PERU. Así consta en la Escritura Pública del 21/02/2025.

c.2. TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA.

En autos asciende a la suma de **S/. 24,321.00.**

1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/. 16,214.00.**

2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 13,781.90.**

3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de

la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 11,714.62.**

c.3. OBLAJE:

Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

c.4. PUBLICACIÓN: **Procédase** a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15 de la Ley N° 30229; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónicos Judiciales de Lima Este y a la Especialista Legal de Actos Externos asignada al juzgado en efectuar el pegado de aviso en la vitrina del juzgado, debiendo la parte ejecutante apersonarse al local del Juzgado a efectos de programar dicha diligencia, una vez quede firme la presente resolución y se fije a través del sistema electrónico la fecha para la diligencia a remate.

3. Al primer otrosí: Téngase por absuelto el traslado conferido por resolución cuarenta y ocho en los términos expuestos y Atendiendo: Primero: Mediante escrito de fecha 19 de marzo de 2026 el tercero Fersen André Luque Nina solicita se le apersona al proceso como tercero con interés de conformidad con el artículo 101 del Código Procesal Civil al habersele declarado adjudicatario del 10 % de la acciones y derechos del inmueble materia de este proceso (Partida N°13574875), conforme se acredita con Certificado de Postor Ganador de Remate Electrónico Judicial N°17823-2025 y se sirva declarar la suspensión del presente proceso de ejecución respecto al remate del 100% del bien, hasta que se emita resolución de adjudicación en el Exp. N°02776-2024-0-1817-JR-CO-03, tramitado en el Tercer Juzgado Civil Comercial, a cargo del juez GAMERO

VILDOSO, LUIS MIGUEL, proceso en el cual se ha rematado un porcentaje respecto a los bienes inmuebles materia de ejecución en el presente proceso; Segundo: De autos se advierte que el tercero Fersen André Luque Nina no es parte procesal del presente proceso, tampoco ha acreditado tener la titularidad del derecho reclamado puesto que, del expediente N° 2776-2024 se advierte que por resolución número nueve, de fecha 3 de marzo de 2026, se ha declarado la conclusión del proceso y nulo el remate N° 17823-2025 que indica, careciendo de sustento lo vertido por el tercero, por lo que se debe desestimar el apersonamiento y suspensión solicitada.

4. Notificar a las partes, terceros y curadora.